

طبقا للمواد 273 وما يليها من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية — تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ويجب أن تحرر في محضر رسمي، ولا تتم إلا بالحوز

محضر رسمي / ثابت التاريخ رقم: [] — الفهرس عدد: []
بتاريخ: [] / [] / []
لدى الأستاذ(ة): [] ، [] موثق(ة) □ عدلان □ محام(ية) مقبول(ة) لدى محكمة النقض ، الكائن مكتبه بـ [] .

حضر الواهب — الواهب

السيد(ة): [] ، الجنسية: [] ، المزداد(ة) بتاريخ [] بـ []
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [] الصالحة إلى غاية []
الحالة العائلية: [] ، المهنة: []
السكن(ة) بـ: []
ويتصرف □ بصفته الشخصية □ نيابة عن [] بمقتضى وكالة مؤرخة في []

وحضر الموهوب له — الموهوب له

السيد(ة): [] ، الجنسية: [] ، المزداد(ة) بتاريخ [] بـ []
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [] الصالحة إلى غاية []
الحالة العائلية: [] ، المهنة: []
السكن(ة) بـ: []
ويتصرف □ بصفته الشخصية □ نيابة عن [] بمقتضى وكالة مؤرخة في []

1 صلة القرابة

يصرح الطرفان بأن الموهوب له هو [] للواهب (□ ابن □ بنت □ زوج □ زوجة □ أخ □ أخت □ دون قرابة).

2 تعيين العقار الموهوب

العقار المسمى: « [] »، موضوع الرسم العقاري عدد: [] ، التابع للمحافظة العقارية بـ [] .
الكائن بـ: [] ، الجماعة: [] ، العمالة/الإقليم: [] .
المساحة: [] م² ، ويتكون من: [] .
□ في إطار الملكية المشتركة (القانون 18.00): الشقة رقم [] بالطابق [] من العمارة [] ، مع الحصة الشائعة في الأجزاء المشتركة المقدرة بـ [] / [] .
كما هو مبين في التصميم العقاري وشهادة الملكية المرفقين، بجميع حقوقه ومرافقه دون استثناء.

3 أصل الملكية

آل العقار إلى الواهب عن طريق [] بمقتضى عقد مؤرخ في [] ، مقيد بالرسم العقاري تحت عدد [] .

4 الوضعية القانونية

يتبين من شهادة الملكية المؤرخة في [أن العقار □ خال من كل تحمل □ مثقل بـ] .

5 الهبة والقبول

بمقتضى هذا العقد، وهب الواهب، وهو في كامل قواه العقلية وأهليته وبمحض إرادته ودون إكراه، للموهوب له، العقار المعين أعلاه، هبة ناجزة لوجه الموهوب له وبدون عوض، بجميع حقوقه ومنافعه.

وقبل الموهوب له هذه الهبة قبولا صريحا □ بنفسه □ بواسطة نائبه الشرعي [لكونه قاصرا.

6 الحوز

يصرح الطرفان بأن الموهوب له □ حاز العقار حيازة فعلية من تاريخ هذا العقد □ سيحوزه بتاريخ []، ويأذنان بتقييد الهبة بالرسم العقاري، علما بأن الهبة لا تتم إلا بالحوز.

□ احتفظ الواهب بحق الانتفاع بالعقار مدى حياته □ لمدة []، وتنتقل ملكية الرقبة للموهوب له من تاريخ هذا العقد.

7 التقييم

لأجل احتساب الواجبات، قدر الطرفان القيمة التجارية للعقار في مبلغ [] درهما.

8 الرجوع في الهبة

يقر الطرفان بعلمهما بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.

9 المصاريف والواجبات

يتحمل □ الموهوب له □ الواهب واجبات التسجيل وواجبات المحافظة العقارية وأتعاب المحرر.

تستفيد الهبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج من سعر التسجيل المخفض المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، ومن الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية حسب الشروط القانونية.

10 الختام

وإشهادا بذلك حرر هذا العقد وقرئ على الطرفين فصادقا عليه ووقعاه مع المحرر.

المحرر	الموهوب له	الواهب
--------	------------	--------

نموذج للعمل والتعديل حسب كل حالة، من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية. لا يكتسب الصفة الرسمية إلا بتحريره وتوقيعه من طرف موثق أو عدلين أو محام مقبول لدى محكمة النقض، وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.